

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת חוה אתי עטייה

פ/25/2036

הצעת חוק דמי מחלה (תיקון – קרן ימי מחלה), התשפ"ג–2023

הוספת סעיף 9א 1. בחוק דמי מחלה, התשל"ו–1976¹, אחרי סעיף 9 יבוא:

"קרן ימי מחלה 9א. (א) מעסיק יציע בכתב לכל אחד מעובדיו לוותר

בכתב על שליש לכל היותר מימי המחלה הצבורים לזכותו לפי חוק זה או לפי הסכם קיבוצי, לטובת קרן שינהל, לשם ניצולם על ידי עובדים שלא עומדים לזכותם ימי מחלה צבורים, והעובד רשאי להסכים בכתב להצעת המעסיק לוותר כאמור על יום מחלה אחד או יותר, לפי בחירתו.

(ב) המעסיק ינהל רישום מסודר לגבי ימי המחלה שנצברו בקרן וניצולם, ובכלל זה –

(1) ימי המחלה שעליהם ויתר עובד

כאמור בסעיף קטן (א); המעסיק ישמור את טופס ההסכמה שעליו חתם העובד;

(2) העובדים שניצלו את ימי המחלה

שעליהם ויתר העובד, ומועדי הניצול.

(ג) שר העבודה, הרווחה והשירותים

החברתיים, באישור ועדת העבודה, הרווחה

והבריאות של הכנסת רשאי לקבוע תקנות בדבר

סדרי הפעלת קרן לימי מחלה כאמור בסעיף קטן

(א), הרישומים והמסמכים הנדרשים לגביה, סדרי

קדימויות בין עובדים לניצול ימי המחלה שבקרן

¹ ס"ח התשל"ו, עמ' 206.

ואופן הגשת בקשות לניצול ימי המחלה והטיפול בהן.

(ד) בסעיף זה, "עובד" – לרבות עובד שעניין תשלום לתקופת מחלה מוסדר לגביו על פי הסכם קיבוצי."

דברי הסבר

חוק דמי מחלה, התשל"ו-1976, נועד לאפשר לעובד אשר נבצר ממנו לעבוד בשל מחלה לקבל שכר במהלך התקופה שנעדר בשל מחלתו. עובד צובר זכאות ל-1.5 ימי מחלה עבור כל חודש עבודה במשרה, כלומר 18 ימים בשנה, עד לתקופה של חמש שנים ולכל היותר 90 יום. מוצע להסדיר את אופן מתן הסיוע במצב בו לעובד יש חוסר בימי מחלה מפאת מחלה ממושכת או תקופה של אפידמיה, שבה עובד נאלץ להיעדר לעיתים תכופות יותר ממקום העבודה. המנגנון המוצע של קרן ימי מחלה קיים אצל חלק מהמעסיקים במסגרת הסכמים קיבוציים. מנגנון זה נועד לסייע לעובדים הנאלצים להיעדר מהעבודה, וניצלו את מלוא מכסת ימי המחלה שהיו ברשותם. מלאי הימים בקרן ימי מחלה שנתרמו על ידי עובדים שיש להם יתרת ימי מחלה ומעוניינים לוותר עליהם לטובת ניצולם בידי עובדים הזקוקים להם. כמות הימים שניתן להעביר לקרן היא עד שליש ממכסת הימים שצבורים לזכותו של העובד. עובדים שצברו את סך הימים המקסימאלי של ימי המחלה, יוכלו גם לתרום דרך הקרן לעמיתיהם לעבודה וגם כעת להמשיך לצבור עבור עצמם. עובדים שאין להם יתרת ימי מחלה יוכלו להיעזר במאגר ימי המחלה הקיים בקרן, זאת כאמור במידה ויש להם חוסר בימי מחלה. לא מן הנמנע שעובד שתרום ימים לקרן ויקלע בעצמו למצוקה יוכל לנצל ימי מחלה מהקרן. הקרן מסייעת מצד אחד לעובדים שמשכורתם לא תיפגע, ומצד שני למעסיקים שנותנים פתרון ללא כל השקעה תקציבית נוספת או הפסדים. הקרן לא דורשת תקציב מיוחד, מעבר לפרוצדורה להקמה והפעלה של מנגנון הקרן במקום העבודה. שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים יקבע הוראות לעניין ניהול הקרן על ידי המעסיק, וכן את אופן תרומת ימי המחלה על ידי עובד המעוניין בכך וניצול ימי המחלה על ידי עובד הזקוק לסיוע. מטרת הקרן היא להסדיר את תהליך הסיוע לעובדים הנזקקים לימי מחלה, וצבירת הימים על ידי עובדים שמוכנים ויכולים לסייע. כך, באופן פילנתרופי, עובדים יהיו רשאים לתרום את ימי המחלה שלהם לעמיתיהם לעבודה. מדובר בהצעה חברתית המתבססת בעיקרה על סולידריות חברתית, הנותנת מענה לעובדים ולמעסיקים גם יחד. הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים ושלוש ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת חוה אתי עטייה (פ/1970/23 ; פ/590/24). הצעת החוק זהה לפ/590/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ח' בשבט התשפ"ג (30.01.2023)